



Manual de Implementación Rápida para Pymes

Guía paso a paso en lenguaje claro para dueños, gerentes, administradores y contadores de empresas en Chile. Cómo blindar tu empresa ante inspecciones de la Dirección del Trabajo (DT), aplicar la **Ley Karin (Ley 21.643 y DS 44)** y cumplir con la **Ley de 40 Horas (Hito legal 42h en 2026)** sin contratar asesorías externas costosas.

💡 Mensaje de Tranquilidad al Empleador: Al descomprimir el kit encontrarás 21 documentos organizados en 4 carpetas. **No te asustes por la cantidad de archivos:** tu empresa NO debe firmar todos los documentos. El kit es modular: toda pyme firma la base obligatoria (Ley Karin) y únicamente los 2 o 3 anexos específicos de su horario y rubro. En menos de 15 minutos sabrás exactamente cuáles son.

1. La Ruta Crítica de Implementación en 3 Fases

1

Día 1: Módulo Base Ley Karin

Obligatorio para el 100% de las empresas en Chile, desde 1 trabajador. Imprime el **Protocolo (Doc 01)** y haz firmar el **Comprobante Individual (Doc 05)** a cada dependiente.

Prioridad Inmediata

2

Semana 1: Anexo 40 Horas

Aplica la reducción legal de 42 horas para 2026. Selecciona el **Doc 06** si trabajas de lunes a viernes (5x2) o el **Doc 07** si atiendes sábado (6x1). Prohibido bajar sueldos.

Plazo: 15 días DT

3

Semana 2: Carpeta y Rubro

Incorpora las cláusulas de tu giro (propinas en comercio, teletrabajo en oficinas o viáticos en terreno) y audita tu archivador con el **Checklist Oficial DT (Doc 18)**.

Blindaje Total

2. Tabla de Multas que Evitas al Implementar este Kit

OBLIGACIÓN NORMATIVA	NORMA LEGAL	INFRACCIÓN TÍPICA DETECTADA	MULTA DIRECTA DT
Protocolo Ley Karin	Ley 21.643 / DS 44	No contar con protocolo formal o no acreditar entrega a trabajadores.	Hasta 60 UTM (\$4.000.000+)
Reducción Jornada 42h	Ley 21.561 / Art. 11 CT	No escriturar el anexo o rebajar remuneraciones arbitrariamente.	Hasta 60 UTM por trabajador
Propinas en Comercio	Art. 64 Código Trabajo	Descontar comisiones Transbank o retrasar el pago sobre 20 días.	Hasta 40 UTM (\$2.600.000+)
Registro Electrónico Mi DT	Art. 9° Código Trabajo	No cargar contratos o anexos dentro del plazo de 15 días hábiles.	Hasta 10 UTM por dependiente

⚠️ Regla de Oro Inspectiva: Ante una fiscalización presencial de la Inspección del Trabajo, el fiscalizador NO otorga plazos de gracia para contratos no escriturados o protocolos no difundidos. Mantener las carpetas firmadas evita el inicio de procesos sancionatorios.



¿Qué Documentos Debe Firmar Mi Empresa?

Utiliza esta matriz de autodiagnóstico para identificar en 30 segundos los archivos exactos que corresponden a tu rubro. No pierdas tiempo revisando documentos que no necesitas.

TU GIRO O SITUACIÓN LABORAL	ARCHIVOS EXACTOS QUE DEBES USAR	INSTRUCCIÓN OPERATIVA Y QUÉ HACER
OBLIGATORIO GENERAL Toda Empresa en Chile (Desde 1 trabajador, cualquier rubro)	Docs 01, 02, 03, 04, 05 y 05B Carpeta 01: Base Ley Karin	Obligatorio por ley. Imprime el Doc 01 para consulta de la empresa, haz firmar el Doc 05 a cada dependiente y realiza la charla de difusión registrando firmas en el Doc 05B .
RAMA COMERCIO Locales, Tiendas, Retail y Gastronomía (Jornada 6x1 de Lunes a Sábado)	Doc 07: Anexo 42h Comercio Doc 10: Cláusula Propinas Art. 64 Doc 11: Karin Violencia Clientes Doc 12: Turnos y Domingos Art. 38	Firma el Doc 07 pactando la salida anticipada el sábado o 7h diarias. Si tienes garzones o cajeros, firma el Doc 10 (propinas 100% íntegras) y el Doc 11 ante agresiones de terceros.
RAMA OFICINAS Servicios, Agencias, Software y Consultoría (Jornada 5x2 de Lunes a Viernes)	Doc 06: Anexo 42h Salida Viernes Doc 13: Pacto Teletrabajo Ley 21.220 Doc 14: Desconexión Digital 12h Doc 15: Herramientas e Internet Art. 41	Firma el Doc 06 adelantando en 2 horas la salida del viernes. Si tu equipo realiza trabajo remoto o híbrido, firma los Docs 13, 14 y 15 garantizando las 12 horas continuas de desconexión.
RAMA TERRENO Transporte, Distribución, Faenas y Bodegas (Turnos rotativos o personal móvil)	Doc 08: Anexo 42h Homogéneo Doc 16: Asistencia GPS / Móvil DT Doc 17: Viáticos y Movilización Art. 41	Aplica el Doc 08 para ciclos de turnos continuos. Si tienes choferes o técnicos en ruta, el Doc 16 valida el marcaje digital homologado y el Doc 17 resguarda los viáticos no imponibles.
CASO ARTÍCULO 22 Personal sin Fiscalización (Cargos afectados por Ley 40 Horas)	Doc 09: Fin de Art. 22 e incorporación a Jornada Fiscalizada	Con la reforma, solo gerentes y subgerentes sin jefatura directa pueden mantener Art. 22. Si tenías vendedores o jefes medios en Art. 22, firma el Doc 09 para pasar a reloj control sin conflicto laboral.

★ **Si eres Contador o Asesor Laboral:** Este kit te permite blindar a toda tu cartera de clientes pyme. Solo debes abrir la carpeta del giro del cliente, reemplazar los datos de la razón social y emitir los anexos correspondientes, asegurando cumplimiento total ante la DT.



Cómo Editar los Modelos en Word en 5 Minutos

Todos los archivos fueron creados en formato **Word (.docx) 100% editable**. Los campos que debes completar están claramente resaltados entre corchetes mayúsculas. Solo usa el comando **Ctrl + L** en Word para reemplazarlos masivamente.

CAMPOS DE LA EMPRESA:

- [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]: Nombre legal o fantasía.
- [RUT EMPRESA]: RUT tributario con guion y dígito.
- [REPRESENTANTE LEGAL]: Nombre del firmante.
- [DOMICILIO COMERCIAL]: Dirección, comuna y ciudad.

CAMPOS DEL TRABAJADOR:

- [NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR]: Según cédula.
- [RUT TRABAJADOR]: Cédula de identidad.
- [CARGO / FUNCIÓN]: Puesto de trabajo pactado.
- [FECHA]: Fecha de suscripción del anexo.

3. Radiografía de los 4 Instrumentos Más Críticos

A. Protocolo Integral Ley Karin (Doc 01) y Comprobante (Doc 05)

El **Doc 01** es la política preventiva que exige el Decreto Supremo 44. No necesitas cambiarle casi nada: viene listo con las definiciones legales de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Lo realmente indispensable es el **Doc 05 (Comprobante de Entrega)**: imprímelo y haz que cada trabajador escriba su nombre, RUT, firma y fecha. Guárdalo en su carpeta física. Si un fiscalizador llega a tu negocio, ese papel es lo primero que pedirá.

B. Procedimiento Rápido ante una Denuncia Ley Karin (Docs 03 y 04)

Si un dependiente formula una denuncia por acoso o violencia (mediante el **Doc 03**), la ley te otorga un **plazo fatal de 3 días hábiles** para emitir el **Doc 04 (Acta de Medidas de Resguardo)**. Estas medidas pueden ser: separar físicamente los puestos de trabajo, cambiar de turno o pactar teletrabajo provisional mientras se investiga. No sancionar inmediatamente: primero proteger.

C. Anexos de Reducción Ley 40 Horas (Hito 42h en 2026 - Docs 06 y 07)

A contar del 26 de abril de 2026, la jornada legal baja obligatoriamente de 44 a 42 horas. El modelo **Doc 06** formaliza la salida 2 horas antes los viernes (ej: de 18:30 a 16:30 hrs). El modelo **Doc 07** para locales comerciales permite fijar turnos de 7 horas de lunes a sábado o salida temprana el sábado. Regla inquebrantable: El sueldo base pactado y las asignaciones se mantienen exactamente iguales.

D. Cláusula de Propinas sin Descuentos (Doc 10 - Para Restaurantes y Tiendas)

El Artículo 64 del Código del Trabajo prohíbe que el empleador descuente a los garzones las comisiones que cobran Transbank o las máquinas de tarjetas por el pago de propinas, así como cobros por mermas o rotura de vajilla. El **Doc 10** blindo este acuerdo y fija el plazo de liquidación quincenal o mensual dentro del límite legal de 20 días hábiles.



Cómo Registrar los Documentos en el Portal Mi DT

El Código del Trabajo exige que todos los contratos y sus modificaciones sean registrados en el sitio web de la Dirección del Trabajo (portal Mi DT). Sigue estos 4 pasos sencillos para evitar sanciones por omisión de registro.

1 Paso 1: Ingreso al Portal Mi DT

Accede a www.direcciondeltrabajo.cl y pulsa en "Mi DT". Inicia sesión con la **ClaveÚnica** del Representante Legal o del administrador facultado en el portal Registro de Empresas y Sociedades.

2 Paso 2: Menú Registro Electrónico Laboral (REL)

En la barra superior selecciona el perfil de tu empresa. En el menú lateral izquierdo ingresa a: "Registro Electrónico Laboral (REL)" → "Contratos de Trabajo y Anexos".

3 Paso 3: Carga del Anexo de Jornada 42 Horas

Busca al dependiente por su RUT y pulsa en "Modificar Contrato / Agregar Anexo". En el campo de jornada semanal actualiza el valor a "**42 horas semanales**" y registra los días pactados. Dispones de un **plazo legal fatal de 15 días hábiles** contado desde la firma del anexo para completar este registro.

4 Paso 4: Carga del Protocolo Ley Karin en Reglamento Interno

En el menú REL dirígete a "Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad". Si tu empresa tiene 10 o más dependientes, carga el PDF del **Doc 01** como anexo modificatorio al RIOHS. Si tienes menos de 10 dependientes, consérvalo en tu carpeta física de prevención disponible para fiscalización.

Preguntas Frecuentes ante Dudas con la DT

¿Qué ocurre si un trabajador se niega a firmar el Anexo de 40 Horas?

La reducción de la jornada ordinaria es un beneficio de origen legal que no disminuye remuneraciones. Si el dependiente se niega injustificadamente, el empleador debe remitir el anexo firmado a la Inspección del Trabajo respectiva para que esta constate que la modificación opera por el ministerio de la ley (Art. 11 del Código del Trabajo).

¿Qué hacer si un fiscalizador de la DT llega a mi local u oficina de sorpresa?

Mantén la calma. Pídele que exhiba su credencial con código QR institucional, ofrece un lugar tranquilo para revisar los documentos y presenta de inmediato el archivador de la Carpeta de Personal auditada según el **Checklist del Doc 18**. Si te solicita algún antecedente no disponible en el local, puedes solicitar formalmente un plazo prudencial de 3 días para su exhibición.



Checklist Oficial de Inspección DT: 10 Puntos

Imprime esta hoja y audita la carpeta de cada trabajador en tu archivador físico. Si marcas con un visto bueno (✓) las 10 casillas, tu empresa se encuentra en estándar de **cumplimiento pleno y blindada ante multas** de la Inspección del Trabajo.

- ☐ **1. Protocolo Integral Ley Karin Vigente (Doc 01):** Documento adaptado a la empresa y disponible para consulta de los dependientes.
- ☐ **2. Comprobante de Entrega de Protocolo Karin (Doc 05):** Firmado en original por el 100% de los dependientes y archivado en su carpeta física.
- ☐ **3. Acta de Difusión y Capacitación Ley Karin (Doc 05B):** Registro firmado que acredita la realización de charla informativa sobre violencia y acoso.
- ☐ **4. Anexo de Jornada 42 Horas Firmado (Docs 06, 07 u 08):** Suscrito en duplicado por ambas partes, manteniendo intactas las remuneraciones.
- ☐ **5. Carga en Portal Mi DT Acreditada:** Anexo registrado en el Registro Electrónico Laboral dentro del plazo legal de 15 días hábiles.
- ☐ **6. Cláusula Sectorial Específica Vigente:** Propinas (Doc 10), Teletrabajo (Doc 13) o Control Asistencia GPS faena (Doc 16) según corresponda.
- ☐ **7. Sistema de Control de Asistencia al Día:** Libro foliado al día o reloj control digital con opción no biométrica garantizada (Res. 38/2024 DT).
- ☐ **8. Liquidaciones de Remuneración Foliadas:** Firmadas mensualmente por el trabajador o con comprobante de transferencia bancaria respaldado.
- ☐ **9. Contratos Individuales de Trabajo Escriturados:** Firmados dentro de los primeros 15 días de servicio con todas las cláusulas mínimas del Art. 10 CT.
- ☐ **10. Registro de Entrega de EPP y Reglamento Interno:** Comprobante de elementos de protección personal (si aplica) y copia del reglamento interno.

ACTA DE AUDITORÍA Y CONTROL PREVENTIVO INTERNO:

Empresa / Razón Social: _____
RUT Empresa: _____
Dotación Total de Dependientes: _____ trabajadores

Auditado por: _____
Cargo o Función: _____
Fecha de Auditoría: ____ / ____ / 2026 Firma: _____

Respaldo Normativo y Validez Legal (Art. 528 C.O.T.): Las minutas y modelos incluidos en este kit corresponden a formatos referenciales estandarizados confeccionados en conformidad estricta con el Código del Trabajo chileno, Ley N° 21.643 (Ley Karin), Ley N° 21.561 (Ley 40 Horas), Decreto Supremo N° 44 del Mintrab y circulares públicas de la Dirección del Trabajo y la SUSESO. La entrega de estos modelos tiene fines informativos y de estandarización técnica preventiva y no constituye asesoría letrada en juicio, actividad reservada a abogados colegiados y habilitados conforme al artículo 528 del Código Orgánico de Tribunales de Chile.